

TERMOS DE USO DA CERTIFIKEDU

Última Atualização: 24 de maio de 2023

Bem-vindo(a)! Obrigado por utilizar a CERTIFIKEDU!

Esta aplicação e seu conteúdo são controlados e operados pela própria CERTIFIKEDU CERTIFICACAO BLOCKCHAIN INOVA SIMPLES ("**CERTIFIKEDU**").
Todos os direitos reservados.

De acordo com a disposição do artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, a CERTIFIKEDU indica Mariana Barbosa, DPO - como pessoa encarregada pelo tratamento de dados, sendo possível o contato através do seguinte e-mail: dpo@certifikedu.com.br.

Estes termos de uso têm por objeto definir as regras a serem seguidas para a utilização da CERTIFIKEDU ("**Termos de Uso**"), sem prejuízo da aplicação da legislação vigente.

AO UTILIZAR A CERTIFIKEDU, VOCÊ AUTOMATICAMENTE CONCORDA COM ESTES TERMOS DE USO, RESPONSABILIZANDO-SE INTEGRALMENTE POR TODOS E QUAISQUER ATOS PRATICADOS POR VOCÊ NA CERTIFIKEDU OU EM SERVIÇOS A ELA RELACIONADOS. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM QUALQUER DOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDOS, VOCÊ NÃO DEVE UTILIZAR A CERTIFIKEDU. VOCÊ TAMBÉM CONCORDA COM OS TERMOS DESCRITOS EM NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE. PARA ACESSÁ-LA, CLIQUE AQUI (<https://certifikedu.com/>).

Caso queira nos dar algum *feedback* sobre a CERTIFIKEDU, tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso, entre em contato conosco através do e-mail Dpo@certifikedu.com.br.

1. O QUE É A CERTIFIKEDU?

1.1. Serviços. a CERTIFIKEDU é uma plataforma que oferece os serviços para emissão de credenciais digitais relacionadas à empregabilidade, visando conferir registro e proteção de conquistas educacionais e experiências profissionais em um formato protegido por *blockchain*, de forma compartilhável e verificável instantaneamente em qualquer lugar do mundo, atuando também na emissão em mesmo formato de certificados educacionais, experiências profissionais, competências desenvolvidas de forma autônoma, em uma instituição educacional ou em empresas - inclusive órgãos governamentais e organizações sem fins lucrativos, além de promover a integração entre os usuários cadastrados,

empresas, instituições de educação, empresas, organizações e etc, através da disponibilização de dados.

1.2. Suspensão. Nós nos reservamos o direito de suspender ou cancelar, a qualquer momento, o seu acesso à aplicação em caso de suspeita de fraude, obtenção de benefício ou vantagem de forma ilícita, ou pelo não cumprimento de quaisquer condições previstas nestes Termos de Uso, na Política de Privacidade ou na legislação aplicável. Nesses casos, não será devida qualquer indenização a você, e a CERTIFIKEDU poderá promover a competente ação de regresso, se necessário, bem como tomar quaisquer outras medidas necessárias para perseguir e resguardar seus interesses.

2. COMO ACESSO A CERTIFIKEDU?

2.1. Acesso. Para acessar a CERTIFIKEDU e utilizar suas funcionalidades é necessário efetuar um cadastro. Para cadastrar-se, você nos fornecerá informações pessoais, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a privacidade de suas informações pessoais na CERTIFIKEDU, acesse nossa Política de Privacidade.

2.2. Idade de Utilização. Para utilizar a CERTIFIKEDU, você deve ter pelo menos 18 (dezoito) anos.

2.3. Titularidade. A partir do cadastro, você será titular de uma conta que somente poderá ser acessada por você. Caso a CERTIFIKEDU detecte alguma conta feita a partir de informações falsas, por usuários que, por exemplo, não possuem a idade mínima permitida, essa conta será automaticamente deletada.

2.4. Atualização das Informações. Desde já, você se compromete a manter as suas informações pessoais atualizadas. Você também concorda que irá manter o seu login e senha seguros e fora do alcance de terceiros, e não permitirá que a sua conta na CERTIFIKEDU seja usada por outras pessoas. Dessa forma, o usuário responsabiliza-se por todas as ações realizadas em sua conta.

3. QUAIS SÃO OS DIREITOS DA CERTIFIKEDU SOBRE A APLICAÇÃO?

3.1. Nossos Direitos. Todos os direitos relativos à CERTIFIKEDU e suas funcionalidades são de propriedade exclusiva da CERTIFIKEDU, inclusive no que diz respeito aos seus textos, imagens, layouts, software, códigos, bases de dados, gráficos, artigos, fotografias e demais conteúdos produzidos direta ou indiretamente pela CERTIFIKEDU ("Conteúdo da CERTIFIKEDU"). O Conteúdo da CERTIFIKEDU é protegido pela lei de direitos autorais e de propriedade intelectual. É proibido usar, copiar, reproduzir, modificar, traduzir, publicar, transmitir, distribuir, executar, fazer o upload, exibir, licenciar, vender ou explorar e fazer

engenharia reversa do Conteúdo da CERTIFIKEDU, para qualquer finalidade, sem o consentimento prévio e expresso da CERTIFIKEDU. Qualquer uso não autorizado do Conteúdo da CERTIFIKEDU será considerado como violação dos direitos autorais e de propriedade intelectual da CERTIFIKEDU.

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE O SOFTWARE E OS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS

4.1. Propriedade Intelectual. Para nós da CERTIFIKEDU, a qualidade dos materiais disponibilizados ao usuário é de suma importância. A criação deles é fruto de muito trabalho e dedicação de nossos desenvolvedores. Por isso, reafirmamos que a CERTIFIKEDU garante que todos os direitos, título e interesse (incluindo, mas não apenas, os direitos autorais, marcários e outros de propriedade intelectual) sobre o serviço disponibilizado por nós permanecerão sob a titularidade da CERTIFIKEDU.

4.2. Não-aquisição de Direitos. O usuário não adquirirá nenhum direito de propriedade sobre os serviços e conteúdos da CERTIFIKEDU, exceto quando haja outorga expressa neste Termos de Uso.

4.3. Download de Conteúdo. É proibido que o usuário faça o download de nosso conteúdo com o intuito de armazená-lo em banco de dados para oferecer para terceiro que não seja o próprio usuário. Veda-se, também, que o conteúdo disponibilizado por nós seja usado para criar uma base de dados ou um serviço que possa concorrer de qualquer maneira com o nosso negócio.

5. RECLAMAÇÕES SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL

5.1. Infringência de Direitos. Alegações de infringência de direito autoral de qualquer conteúdo disponível na CERTIFIKEDU devem ser encaminhadas por meio do e-mail **dpo@certifikedu.com.br**.

6. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO E DA CERTIFIKEDU

6.1. Responsabilidade pelo Uso. Você é exclusivamente responsável pelo uso da CERTIFIKEDU e deverá respeitar as regras destes Termos de Uso, bem como a legislação aplicável à CERTIFIKEDU.

6.2. Responsabilização por Eventuais Danos. a CERTIFIKEDU, seu controlador, suas afiliadas, parceiras ou funcionários não serão, em hipótese alguma, responsabilizados por danos diretos ou indiretos que resultem de, ou que tenham relação com o acesso, uso ou a incapacidade de acessar ou utilizar a CERTIFIKEDU.

6.3. Não-Responsabilização. TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS INERENTES AO AMBIENTE DA INTERNET, A CERTIFIKEDU NÃO SE RESPONSABILIZA POR INTERRUPÇÕES OU SUSPENSÕES DE CONEXÃO, TRANSMISSÕES DE COMPUTADOR INCOMPLETAS OU QUE FALHEM, BEM COMO POR FALHA TÉCNICA DE QUALQUER TIPO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, AO MAU FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO DE QUALQUER REDE, HARDWARE OU SOFTWARE. A INDISPONIBILIDADE DE ACESSO À INTERNET OU À CERTIFIKEDU, ASSIM COMO QUALQUER INFORMAÇÃO INCORRETA OU INCOMPLETA SOBRE A CERTIFIKEDU E QUALQUER FALHA HUMANA, TÉCNICA OU DE QUALQUER OUTRO TIPO NO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA CERTIFIKEDU NÃO SERÃO CONSIDERADAS RESPONSABILIDADE DA CERTIFIKEDU. A CERTIFIKEDU SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PROVENIENTE DE TAIS FATOS E/OU ATOS.

6.4. Perda de Lucros. Quando permitido por lei, a CERTIFIKEDU e os fornecedores ou distribuidores não serão responsáveis por perda de lucros, perda de receita, perda de dados, perdas financeiras ou por danos indiretos, especiais, consequenciais, exemplares ou punitivos.

6.5. Manutenção. É de sua inteira responsabilidade manter o ambiente de seu dispositivo (computador, celular, tablet, entre outros) seguro, com o uso de ferramentas disponíveis, como antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir na prevenção de riscos eletrônicos.

6.6. Links Externos. É possível que a CERTIFIKEDU possa conter links para sites e aplicativos de terceiros, assim como ter tecnologias integradas. Isso não implica, de maneira alguma, que a CERTIFIKEDU endossa, verifica, garante ou possui qualquer ligação com os proprietários desses sites ou aplicativos, não sendo responsável pelo seu conteúdo, precisão, políticas, práticas ou opiniões. a CERTIFIKEDU recomenda que você leia os termos de uso e políticas de privacidade de cada site de terceiros ou serviço que o usuário vier a visitar ou utilizar.

6.7. Exclusão de Responsabilidade. Quando a CERTIFIKEDU facilita a interação de você com prestadores terceiros independentes, como Empresas Recrutadoras; Instituições de Ensino; Órgãos governamentais e Organizações sem fins lucrativos., isso não significa que a CERTIFIKEDU endossa, verifica, garante, possui qualquer ligação ou recomenda esses terceiros. NESSAS SITUAÇÕES, a CERTIFIKEDU ATUA COMO MERA FACILITADORA DA TRANSAÇÃO ENTRE VOCÊ E TAIS TERCEIROS, DE MODO QUE a CERTIFIKEDU NÃO É FORNECEDORA DE BENS OU SERVIÇOS, OS QUAIS SÃO PRESTADOS DIRETAMENTE POR TERCEIROS PRESTADORES INDEPENDENTES. A CERTIFIKEDU NÃO SERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEL POR TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS FORNECEDORES E REITERAMOS A NECESSIDADE DO USUÁRIO LER, ANALISAR E ACEITAR OS TERMOS DE USO DAS PLATAFORMAS QUE POSSAM TER ALGUMA INTERFACE CONOSCO.

7. COMO A CERTIFIKEDU LIDA COM O CONTEÚDO QUE VOCÊ E OUTROS USUÁRIOS PRODUZEM?

7.1. Criação de Conteúdo. a CERTIFIKEDU poderá, a seu exclusivo critério, permitir que você ou qualquer outro usuário apresente, carregue, publique ou disponibilize, na aplicação, conteúdo ou informações de texto, imagem, áudio ou vídeo ("**Conteúdo de Usuário**").

7.2. Conteúdos Proibidos. É proibido qualquer Conteúdo de Usuário de caráter difamatório, calunioso, injurioso, violento, pornográfico, obsceno, ofensivo ou ilícito, conforme apuração da CERTIFIKEDU a seu critério exclusivo, inclusive informações de propriedade exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas (ex. direito de autor, marcas), sem a expressa autorização do titular desses direitos, cuja violação não será de responsabilidade da CERTIFIKEDU.

7.3. Titularidade do Conteúdo. Qualquer Conteúdo de Usuário fornecido por você permanece de sua propriedade. Contudo, ao fornecê-lo para a CERTIFIKEDU, você nos outorga uma licença em nível mundial, por prazo indeterminado, gratuita e transferível, e com direito a sublicenciar, usar, copiar, modificar, criar obras derivadas, distribuir, publicar, exibir esse Conteúdo de Usuário em todos os formatos e canais de distribuição possíveis, sem necessidade de novo aviso a você, e sem necessidade de qualquer pagamento, desde que isso esteja relacionado ao funcionamento da plataforma.

7.4. Exclusão do Conteúdo. A CERTIFIKEDU poderá, mas não se obriga a analisar, monitorar e remover Conteúdo de Usuário, a critério exclusivo da CERTIFIKEDU, a qualquer momento e por qualquer motivo, sem nenhum aviso a você.

8. O QUE MAIS EU PRECISO SABER SOBRE ESTES TERMOS DE USO?

8.1. Alterações. Para melhorar sua experiência, a CERTIFIKEDU está sempre sendo atualizada. Por esse motivo, estes Termos de Uso podem ser alterados, a qualquer tempo, a fim de refletir os ajustes realizados. No entanto, sempre que ocorrer qualquer modificação, você será previamente informando pelo endereço de e-mail ou algum outro dado fornecido por você no momento do cadastro ou por um aviso em destaque na aplicação. Caso você não concorde com os novos Termos de Uso, você poderá rejeitá-los, mas, infelizmente, isso significa que você não poderá mais ter acesso e fazer uso da CERTIFIKEDU. Se de qualquer maneira você utilizar a CERTIFIKEDU mesmo após a alteração destes Termos de Uso, isso significa que **você concorda com todas as modificações.**

8.2. Conflito entre Disposições. Em caso de conflito entre estes termos e os termos modificador, os termos posteriores prevalecerão com relação a esse conflito.

8.3. Lei e Foro. Estes Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil. Quaisquer dúvidas e situações não previstas nestes Termos de Uso serão primeiramente resolvidas pela CERTIFIKEDU e, caso persistam, deverão ser solucionadas pelo Foro da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. As partes admitem que uma eventual disputa judicial poderá implicar em discussões que envolvam segredos relevantes do negócio da CERTIFIKEDU, de modo que uma demanda judicial deverá tramitar sob sigredo de justiça, sendo dever de cada uma das partes, desde sua primeira manifestação nos autos, pleitear e diligenciar para que o feito tramite de forma sigilosa. O descumprimento do aqui exposto implicará na aplicação de multa não satisfativa no valor de R\$ 20.000,00 contra a parte infratora a ser paga em favor da parte prejudicada. O dever de sigilo não será aplicado em ações monitórias, de execução, ou de cobrança que visem apenas o adimplemento de parcelas pecuniárias previstas para nossos serviços ou produtos ou, ainda, ações judiciais que visem reparações por prejuízos causados por usuários pela utilização da nossa plataforma em descumprimento aos presentes Termos de Uso.

8.4. Dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor, entre em contato conosco por meio do e-mail dpo@certifikedu.com.br.